Gespräch nach der Einspruchsentscheidung

Datum 05.10.2026
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht
An Martin Faller · vertrauliche Handakte

Faller beauftragt Klage gegen die ihn betreffenden drei Feststellungen. Beate Baur bleibt beim erklärungsgemäßen Ergebnis und hat kein Klage- oder Vertretungsmandat erteilt. Faller erteilt gesonderte Prozessvollmacht und stimmt der gerichtlichen Verwendung von Vollzugsunterlagen, Banknachweis und Zugangsprotokollen zu. Die Käuferin wird von Sascha Strauß separat vertreten. Die Klage soll keine Ansprüche aus dem Kaufvertrag geltend machen.

Faller sagt, das Finanzamt habe „richtig gesehen, wem die Halle im Grundbuch gehörte“, daraus aber die falsche Reihenfolge gemacht. Er erinnert sich daran, dass ihm der Schichtleiter am 30.12. die Tür öffnete und nach zehn Minuten hinter ihm abschloss. Faller räumt ein, das Datum der Bankgutschrift anfangs selbst für den steuerlichen Stichtag gehalten zu haben. Die Parteien haben Faller nach dem Vollzug weder Miete gezahlt noch eine Betriebskostenabrechnung für Januar erstellt.

Die Bank hat die vollständige Garantie nach Auskunft der Notarin aus einem archivierten Postfach abrufbar. Das Notariat darf mit den heute beigebrachten Freigaben Ausfertigungen an die Verfahrensbeteiligten herausgeben. Auf Käuferseite ist der Facility-Datensatz gesondert anzufordern. Faller möchte die Einkommensteuerberechnung erst nach Klärung der Grundlagen veranlassen und lässt die Altbescheide zu § 34 Abs. 3 EStG suchen.